

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6207/2538

นางสาว ทิพย์อาภรณ์ พรน้ำทิพย์
นาย วชร จิระพงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 81 เดิม, มาตรา 87 เดิม, มาตรา 110 ใหม่, มาตรา 121 ใหม่

โจทก์ทำหนังสือบริจาคที่ดินพิพาทเพื่อเป็นกองทุนในการก่อตั้งมูลนิธิ
โลกุตตรธรรมประทีป และมูลนิธิดังกล่าวจะทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2531 ที่ดินพิพาทจึงเป็นทรัพย์สินอันจัดสรรไว้เป็นแผนกตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 81 เดิมซึ่งตรงกับมาตรา 110 ซึ่งตรวจชำระใหม่และ
ย่อมตกเป็นของมูลนิธิตั้งแต่วันที่รัฐบาลให้อำนาจเป็นต้นไปตามมาตรา 87 เดิมซึ่ง
ตรงกับมาตรา 121 ซึ่งตรวจชำระใหม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยส่งมอบโฉนดที่ดิน 2 แปลง แก่โจทก์หากจำเลยส่ง
มอบไม่ได้ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการออกใบแทนโจทก์ทั้งสอง
แปลงดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยโดยโจทก์มิได้
ฎีกาโต้แย้งว่า โจทก์ทำหนังสือบริจาคนำที่ดินตามโฉนดพิพาททั้งสองแปลงเพื่อเป็นกอง
ทุนในการก่อตั้งมูลนิธิโลภุตรธรรมประทีป และมูลนิธิดังกล่าวจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2531 ฉะนั้น ที่พิพาททั้งสองแปลงจึงเป็นทรัพย์สิน
อันจัดสรร ไว้เป็นแผนก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 81 เดิม ซึ่ง
ตรงกับมาตรา 110ซึ่งตรวจชำระใหม่ และย่อมตกเป็นมูลนิธิตั้งแต่วันที่รัฐบาลให้
อำนาจเป็นต้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 87 เดิม ซึ่งตรงกับ
มาตรา 121 ซึ่งตรวจชำระใหม่

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ